



2º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00406-2025-0-1903-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : DEL AGUILA SALINAS SERGIO ANTONIO

ESPECIALISTA: DAVILA SANCHEZ ANA EVELIN

TERCERO : OCUPANTES DEL, PREDIO

DEMANDADO : ORTIZ CASTRO, JESSICA MARIELA
BRUCCE ARNOL ALVARADO, ARRIAGA

DEMANDANTE: CAJA MUNICIPAL DE HORRO Y CREDITO DE PIURA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA CMAC PIURA SAC

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE: -

Iquitos, veintitrés de marzo del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Al escrito N° 151-2026 a cargo de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CMA PIURA SAC, quien apareja tasa judicial por el concepto de solicitud de remate judicial; cédulas de notificaciones; copia literal y certificado de cargas y gravámenes de inmueble, estando a la petición de remate judicial en el aplicativo REM@JU; expidiéndose la resolución que antecede. **ATENDIENDO:**

PRIMERO: A que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del código adjetivo invocado.

SEGUNDO: A que, la parte ejecutante solicita realice el remate judicial mediante REM@JU, apareja para ello tasa judicial por dicho concepto.

TERCERO: De lo señalado el juzgado por resolución número cinco, se expidió el auto final resolviendo: **FALLA:** declarando **FUNDADA la demanda de EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA,** en consecuencia, **ORDENO: a) LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que los ejecutados **JESSICA MARIELA ORTIZ CASTRO** y **BRUCCE ARNOL ALVARADO ARRIAGA,** cumplan con pagar al ejecutante la suma ascendente S/68,504.03 Soles, más intereses pactados, costas y costos del proceso. **b) PROCEDASE A LLEVAR A CABO EL PRIMER REMATE PÚBLICO** del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria **UBICADO** en: **ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL LAS MALVINAS SECTOR I MZ. B LOTE 50,** Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, **inscrito en la Partida Electrónica N° P12051049 de los Registros Públicos de Loreto.** – Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

CUARTO: Con este antecedente, es de precisar que por mandato legal, en virtud de la ley antes citada y conforme a la Resolución Administrativa N° 000437-2021-CSJLO-PJ, de fecha 30 de abril del 2021, expedida por la Presidencia de esta Sede de Corte, establece que a partir del 30 de abril del año en curso, es obligatorio en la Corte Superior de Justicia de Loreto efectuar los remates judiciales mediante el Sistema de **REM@JU.**

QUINTO: Atendiendo que la parte ejecutante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CMA PIURA SAC,** solicita se convoque a primer remate del bien materia de ejecución; por lo que, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a lo señalado en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial. Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a

que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declara desierto. Declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes del valor de la tasación, menos la deducción en un 15%, adicional para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los considerandos señalados, normas invocadas y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50° del Código Procesal Civil **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL-REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble:

1.1) Descripción del Bien: Inscrita por JESSICA MARIELA ORTIZ CASTRO el inmueble ubicado en el **ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL LAS MALVINAS SECTOR I MZ. B LOTE 50**, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, **inscrito en la Partida Electrónica N° P12051049 de los Registros Públicos de Loreto.** – Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

1.2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado **desierto** a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

2. CARGAS Y GRAVÁMENES: Inmueble ubicado en el **ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL LAS MALVINAS SECTOR I MZ. B LOTE 50**, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, **inscrito en la Partida Electrónica N° P12051049 de los Registros Públicos de Loreto.** – Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

2.1) Inscripción de Hipoteca: A favor de **LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA SAC** hasta por la suma de **\$ 31,492.5100**, inscrito en el **Asiento 00008** de la Partida Electrónica **P12051049** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos por los ejecutados **JESSICA MARIELA ORTIZ CASTRO** y **BRUCE ARNOL ALVARADO ARRIAGA**, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 07 de abril del 2022.

2.2) Inscripción de Embargo: Por resolución judicial N° 2 de fecha 26/09/23 expedida por el Juez de Paz Letrado de Belén **JOSE ITALO MONCADA MOZOMBITE** y Secretaria Judicial **FRECIA ELIZABETH VASQUEZ KOC** se concede medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por la suma de **S/ 18,500.00** sobre el predio

inscrita en la partida N° 12051049, Asiento N° 00010, de propiedad de los demandados JESSICA MARIELA ORTIZ CASTRO y BRUCE ARNOL ALVARADO ARRIAGA, en los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. Exp. N° 01138-2023-73-1903-JP-CI-05. Inscrito con fecha 20 de noviembre del 2023.

3) VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA: La suma de S/ 126,904.91.

3.1) PRECIO BASE REMATE: Será de la siguiente forma:

- **Primera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación, equivalente a la suma de **S/ 84,603.27.**
- **Segunda Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%), el cual asciende a la suma de **S/ 71,912.78.**
- **Tercera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%) adicional a la base de la postura de la segunda convocatoria, el cual asciende a la suma de **S/ 61,125.86.**

4) OBLAJE:

Los postores deberán depositar y registrar el 10% del valor de tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o1} del Reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente, según la convocatoria a la que corresponda.

5) PUBLICACION:

PROCÉDASE a la **PUBLICACIÓN de los avisos de remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble materia de remate por el Encargado de REMAJU de la Corte Superior de Justicia de Loreto. JESSICA GISELA OLOTEGTUI CUMARI.

6) REGISTRO:

Cumpla el Especialista Legal con registrar la presente convocatoria de remate, en el aplicativo informático de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, una vez que notificados los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, quede consentida la presente resolución en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta los procesos en ejecución en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral por disposición superior. **Notifíquese.**

¹ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-